

1501031-10.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... palavras das vítimas no crime de roubo, posiciona-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA Materialidade e autoria bem demonstradas Réu reconhecido pelas vítimas, cujas declarações se revestem de importante relevo probatório Palavra dos policiais responsáveis pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1501031-10.2022.8.26.0616Ré(u):Julio Carlos Freire Dias

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501031-10.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115887/2022 - DEL.POL.SUZANO, 24620323 - DEL.POL.SUZANO, 2115887 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julio Carlos Freire Dias

Réu Preso

Em 26 de julho de 2022, às 16:00h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu Julio Carlos Freire Dias e sua Defensora Constituída DR(A). Bruna Giovanna Cardoso OAB 425116/SP. Presentes as vítimas: Laura Aparecida de Brito Leite e RAFAEL RODRIGUES TOFOLI. Presentes as testemunhas Comuns: Matheus Felipe Iassia de Mello e Willian Carlos Rocha Nunes. A seguir, foram ouvidas as vítimas: Laura Aparecida de Brito Leite e RAFAEL RODRIGUES TOFOLI. A seguir, foram ouvidas as testemunhas Comuns: Matheus Felipe Iassia de Mello e Willian Carlos Rocha Nunes. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de sua Defensora, e efetuada a observação determinada no artigo

186 do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Ato contínuo, pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: JULIO CARLOS FREIRE DIAS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, c.c art. 14, inciso II, e no artigo 150, caput, ambos do Código Penal, porque, no dia 28 de abril de 2022, por volta das 17h30, na Rua da Ametista, esquina com a Rua Safira, Jd. Monte Cristo, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com indivíduo ainda não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça contra RAFAEL RODRIGUES TOFOLI, o veículo Renault Kwid, placas GDN-8D73 (avaliado em R\$ 49.000,00), pertencentes à vítima, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Também porque, que, momentos depois, na Rua da Ametista, nº 603, Jd. Monte Cristo, nesta cidade e Comarca, entrou e permaneceu na casa de Laura Aparecida de Brito Leite, contra a expressa vontade da moradora. Do relatório. A denúncia foi recebida em 09 de maio de 2022 (fls. 126/127). O réu foi citado (fls. 139) e apresentou resposta à acusação (fls. 144/147). Na fase instrutória, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas na denúncia. Ao final, o réu foi interrogado. É a síntese do essencial. Das provas. A pretensão punitiva estatal comporta integral procedência, nos termos da peça inicial acusatória, visto que os elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustos e conclusivos acerca da responsabilidade criminal do réu. Conforme foi apurado, o réu e o comparsa não identificado deliberaram por efetuar subtração de bens de terceiros. Assim foi que, quando do ocorrido, eles avistaram a vítima RAFAEL trafegando pelo sobredito logradouro, com seu veículo Renault Kwid, e, no instante em que ele reduziu a velocidade, o abordaram e, simulando estarem armados, anunciaram o assalto. RAFAEL, contudo, que é policial militar, desceu do veículo e se identificou, após o que, no momento em que o réu tentou sacar algo da cintura, efetuou (a vítima) um disparo, que acertou um muro próximo. Ato contínuo, a dupla se evadiu, correndo. Algo após, policiais militares, acionados pela vítima RAFAEL e de posse das características e direção tomada pelos roubadores, lograram deter o réu, em estado flagrancial, na posse de um simulacro de arma de fogo, após este invadir a residência de Laura Aparecida de Brito Leite, contra a expressa vontade da moradora. Os fatos, ao cabo da instrução, ficaram devidamente comprovados. Vejamos. A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de reconhecimento pessoal (fls. 15), auto de avaliação (fls. 17), laudo pericial do local (fls. 130/136), e pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, do mesmo modo, é incontestada. Ouvido em Juízo, o réu nega a acusação do roubo. Afirma que estava em um bar, com um conhecido, que sabe apenas o apelido (Neguinho); que estava voltando com ele quando um policial parou o carro e mandou colocar as mãos na cabeça; que ele, então, passou a efetuar de quatro a cinco disparos; que estavam caminhando pela calçada e pararam na esquina do bar, na calçada; que o policial parou e, do nada, mandou colocar a mão na cabeça; que ambos colocaram as mãos na cabeça e o rapaz começou a efetuar disparos; que ele fez uns quatro ou cinco disparos; que acredita que ele atirou em direção ao outro rapaz; que correu e entrou em uma casa próximo do local; que pediu para a moradora para entrar; que ela disse que não mas entrou; que o policial que atirou colocou a cabeça dentro do portão; que mora na Rua João Morato, Bairro Calmon Viana; que tinha ido cortar cabelo naquele bairro; que foi para o local a pé; que não passou o nome da cabelereira (Arlete) na Delegacia. Sua negativa encontra-se isolada nos autos. De fato, ouvida em juízo, a vítima Rafael reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, com o roubador. Asseverou que estava transitando com seu veículo, trazendo seu filho como passageiro, quando dois rapazes passaram na frente, fazendo com que quase parasse; que o réu colocou a

mão na cintura, simulando estar armado, dizendo que “perdeu”; que reagiu e efetuou um disparo, e os rapazes fugiram à pé; que os agentes estavam à pé; que estava a uns 60km; que o local é uma rua; que eles entraram na via, bem antes do depoente chegar próximo, fazendo com que reduzisse; que o réu colocou a mão na cintura, mas o depoente não conseguiu identificar na hora o que era; que parou o carro e mandou eles levantarem as mãos; que os rapazes fugiram e um deles foi detido em uma casa próxima; que eles estavam há 01 metro e meio do veículo; que, como o réu estava com a mão na cintura e estava do lado direito do carro, enquanto o outro comparsa estava do outro lado; que efetuou o disparo em direção ao réu, pois era ele quem estava com a mão na cintura, fazendo menção de estar armado; que o filho do depoente estava no banco do passageiro. A vítima Laura declara que estava saindo de casa quando, ao abrir o portão, foi avisada por uma prima de que estava ocorrendo um tiroteio; que, quando ia fechar o portão, o rapaz veio correndo, empurrou o portão e entrou na casa; que não viu se ele estava armado, tendo visto apenas um celular; que entrou atrás e ele estava dentro do quarto da depoente, após o que foi para outros cômodos; que mandou ele sair da casa; que, logo depois, policiais militares entraram na casa e o retiraram; que não viu nenhum policial sem uniforme no local; que não viu mais ninguém correndo na rua, mas ouviu dizer que o réu estava com outro rapaz; que ouviu o barulho de um disparo. De sua parte, Matheus Felipe Iassia de Mello, policial militar, afirma que estavam em patrulhamento quando se depararam com o policial militar que informou ter sido vítima de roubo nas proximidades; que foram ao local e avistaram várias pessoas, as quais indicavam que um deles tinha entrado em uma casa; que abordaram o réu e, em revista pessoal, foi localizado pelo policial Willian, com o réu, um simulacro de arma de fogo; que o réu negou o crime, se limitando a dizer que estava com um colega quando o policial parou e fez disparos contra ele; que ele não fornecer dados sobre esse colega e disse que não o conhecia. Na mesma linha são as declarações do também policial militar Willian Carlos Rocha Nunes, que destaca categoricamente o encontro do simulacro em poder do réu, na cintura do réu. Destacou que o réu deu versões contraditórias, ora dizendo que estava sozinho, ora que estava com um amigo. Como se vê, as provas carreadas, especialmente as declarações coerentes e verossímeis das vítimas e testemunhas, permitem aferir com clareza a responsabilidade dele pelos crimes. Note-se, nesse ponto, que o acusado foi preso em flagrante logo depois da tentativa de roubo, frustrada pela pronta reação da vítima Rafael, que é policial militar. A prisão dele não foi casual, mas se deu após perseguição, no instante em que invadira, na fuga, a casa da vítima Laura. Não por caso, em poder dele estava justamente o simulacro de arma de fogo usado no crime patrimonial. As vítimas, por sinal, foram categóricas em seus depoimentos, narrando com coerência e riqueza de detalhes como se deram os fatos, especialmente Rafael, que detalhou desde o anúncio do assalto até a detenção do acusado. O mesmo ofendido, aliás, foi seguro ao reconhecer o acusado na fase policial, no mesmo dia do crime, com a imagem ainda dele recente na memória (fls. 15), reconhecimento este, portanto, dotado de evidente credibilidade. Posteriormente, em Juízo, já longe do calor dos acontecimentos, ele novamente o reconheceu como sendo o roubador. Não há motivo para afastar a credibilidade dos relatos coerentes e coesos, emanados de pessoas que sequer conheciam o réu e, portanto, nenhum benefício aufeririam com a imputação falsa. As palavras dos policiais, por si só, não podem ser tidas como indignas de fé, uma vez que estes não estão impedidos de depor e, por consequência, hão de merecer total credibilidade, desde que não provada má-fé ou abuso de poder, o que vale dizer que a inidoneidade não pode ser genérica, mas sim específica e demonstrada em cada caso. E, na hipótese dos autos, tais testemunhas sequer foram contraditadas. Aceitar-se a escusa do réu, nesse contexto, significa dizer que, do nada, sem motivo nenhum, a vítima, de folga, com seu filho de apenas 07 anos no carro, resolveu abordar o réu e seu colega – que ele alegou desconhecer o nome ou endereço – na via pública e, igualmente sem motivo, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra eles. Não satisfeito, a vítima teria cooptado policiais militares que a ela teriam se unido para incriminar o réu, atribuindo a ele a posse de um simulacro de arma de fogo que foi efetivamente apreendido, expondo-se, com isso, aos riscos de uma delação falsa. Não convence. É de se destacar, ainda, que a

versão da vítima, encontra respaldo, também, no laudo do local, acostado a fls. 130/136, que atesta exatamente a marca unicamente de um tiro, como assevera pela vítima e corroborado pela testemunha Laura, diversamente, contudo, do afirmado pelo réu, na fase extrajudicial, quando relatou ter a vítima realizado diversos disparos, o que motivou a fuga. A versão do réu, nesse contexto é frágil, é por demais inverossímil, pois não haveria razão plausível para que a vítima, em seu período de folga, junto de seu filho, de apenas 07 anos de idade, o abordasse imotivadamente na via pública e, pior, contra ele tivesse realizado disparo de arma de fogo. Mais ainda, não justificaria a contento a razão pela qual o réu foi abordado exatamente com um simulacro de arma de fogo. Pior, salta aos olhos, também, a alegação do réu de que não dispunha nenhum dado que permita identificar a pessoa que o acompanhava e que, portanto, poderia corroborar sua versão. A respeito do valor probatório das palavras das vítimas no crime de roubo, posiciona-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA Materialidade e autoria bem demonstradas Réu reconhecido pelas vítimas, cujas declarações se revestem de importante relevo probatório Palavra dos policiais responsáveis pela prisão, às quais se confere força probante Majorantes que decorrem da prova oral. Pena bem dosada Manutenção da exasperação pelas causas de aumento, as quais tornam a conduta mais perniciosa, com o maior poder de subjugação das vítimas Concurso formal corretamente reconhecido Conduta única que lesionou dois patrimônios distintos Aumento no mínimo legal mantido Crime continuado também evidenciado Fração mínima utilizada Regime inicial fechado único compatível com a gravidade dos fatos Detração cuja aplicação compete ao juízo da execução Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido (Apelação nº. 0051403-04.2013.8.26.0050 – Relator: Camilo Léllis – Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal – Julgamento: 03/02/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delitosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 297871/RN – Relator Ministro Campos Marques – Quinta Turma – Julgamento: 18/04/2013). O crime patrimonial não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, diante da pronta e efetiva intervenção da vítima. É o quanto basta para a condenação. Da dosagem da pena. Na primeira fase de aplicação da pena, na segunda fase, de se atentar, quanto ao crime de violação de domicílio, à agravante do art. 61, II, “b”, do CP (delito praticado para facilitar ou assegurar a impunidade de outro crime). Na terceira fase, de rigor o cômputo da causa de diminuição da tentativa do delito de roubo. De se proceder, ainda, à soma das penas, em virtude do concurso material. Ainda, tratando-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça, inviável a substituição da pena corporal por reprimenda alternativa. Incabível, também, a suspensão condicional da pena pela incompatibilidade com a pena aplicada (art. 77, caput do Código Penal). O regime de pena deverá ser o fechado, à vista da natureza e circunstâncias do delito (roubo tentado praticado em concurso de agentes e como emprego de simulacro de arma de fogo, seguido de violação de domicílio). Estando o réu preso durante todo o processo, e não havendo fatos supervenientes a alterar o panorama fático até então vigente, descabido o recurso em liberdade, pela permanência da necessidade cautelar da prisão. Do pedido. Diante de todo o exposto, requeiro seja julgada procedente a ação penal,

para o fim de condenar o réu nos termos da denúncia, como medida de JUSTIÇA.. Em seguida, pelo(a) D. Defensor(a) foram apresentadas as seguintes alegações finais: EXCELENCIA, O Réu foi denunciado e está sendo processada como incurso no artigo 157, §2º, II, c.c art. 14, e no artigo 150, caput, todos do Código Penal, de acordo com a denúncia, no dia 28 de abril de 2022, por volta das 17h30, na Rua da Ametista, esquina com a Rua Safira, Jardim Monte Cristo, nesta Comarca de Suzano, o Denunciado teria tentado subtrair o veículo da vítima utilizando um simulacro de arma de fogo, bem como adentrou o imóvel da vítima Laura, com o fim de empreender fuga. O Réu fora preso em flagrante e sua prisão foi convertida em preventiva. A denúncia fora recebida às fls. 115/116. Durante a audiência de instrução de julgamento, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas de acusação e o réu fora interrogado. A versão apresentada pela vítima causa grandes dúvidas acerca de sua veracidade. Primeiramente, Rafael alegou que ao diminuir a velocidade do veículo, o réu colocou a mão dentro da blusa e anunciou o assalto. Na sequência, a vítima desceu do veículo, sacou sua arma de fogo e apresentou-se como policial militar, o que fez com que o réu tentasse sacar algo e realizou um disparo com sua arma de fogo. Contudo, o réu estava próximo ao veículo e o outro indivíduo estava à apenas um metro de distância da vítima, conseguiu descer do veículo e sacar sua arma de fogo. Ora, a vítima teria colocado o próprio filho em risco ao descer do veículo, uma vez que, segundo ele, Julio demonstrava estar armado. Se tal versão fosse verdadeira, a vítima não teria reagido ao assalto da forma em que narrou. Ainda, mesmo a vítima ter realizado curso de tiro pela policia militar, errou o alvo que estava tão próximo dele. Outra situação que causa estranheza é que a vítima alegou que sacou a arma e mandou o réu levantar as mãos, momento em que ele teria feito menção a pegar uma arma de fogo na cintura. Porém, se o réu estava com o simulacro de arma de fogo, por qual motivo tentaria reagir a abordagem feita pela vítima? A inexistência nos autos de provas seguras e inequívocas de que o réu tenha efetivamente praticado o crime apontado pela acusação implica absolvição em atenção ao disposto no art. 386, inciso V e, subsidiariamente, inciso VII, do CPP, e aos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Quanto ao crime previsto no artigo do código penal, é entendimento do STJ, através do recurso especial 1801919, de 04 de outubro de 2019, que a entrada na residência da vítima, tão somente para fugir da abordagem policial não configura o crime de violação de domicílio, uma vez que constitui pos factum impunível, tendo em vista a falta de intenção de entrar ou permanecer clandestinamente no local. Assim, imperiosa sua absolvição. Da dosimetria da pena. Caso seja o entendimento de condenação do réu, quanto a dosimetria da pena, na primeira fase, requer que seja aplicada pena mínima dos crimes de roubo e violação de domicílio, com base no artigo 59 do Código Penal, fixando regime aberto na forma do artigo 33, parágrafo 2º "alínea C" do Código Penal. Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes. Assim, deve ser mantida a pena em seu mínimo legal. Na última fase, não há causa de aumento de pena. Requer a diminuição de 2/3 da pena, tendo em vista a tentativa do crime de roubo. Por fim, subsidiariamente, requer a pena privativa de liberdade em regime aberto, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho formal e preenche os requisitos necessários para a sua concessão. DOS PEDIDOS. Ante o Exposto requer: - A absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso V e, subsidiariamente, inciso VII, do Código de Processo Penal; - Caso o entendimento seja pela condenação, requer seja a pena cominada em seu mínimo legal, bem como aplicação da diminuição da pena em 2/3, com regime inicial aberto. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de JULIO CARLOS FREIRE DIAS (nascido em 16/10/1992), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas dos arts. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP e do art. 150, CP, tudo na forma do art. 69, CP. Consta da denúncia que, em 28/04/2022, por volta das 17h30, na Rua da Ametista, esquina com a Rua Safira, Jardim Monte Cristo, neste Município e Comarca de Suzano,

o Réu, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria tentado subtrair para si, mediante grave ameaça, o automóvel Renault/Kwid, placas GDN8D73, pertencente a Rafael Rodrigues Tofoli, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, também, que, no mesmo dia, logo após o primeiro fato, na Rua da Ametista, 603, Jardim Monte Cristo, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu teria entrado e permanecido na residência de Laura Aparecida de Brito Leite, contra a expressa vontade da moradora.

Em 29/04/2022, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (fls. 77/80).

Em 09/05/2022, foi recebida a denúncia (fls. 126/127).

Regularmente citado, o Réu apresentou resposta à acusação (fls. 144/150).

Em instrução, foram ouvidas vítimas, testemunhas e tomado o interrogatório do Réu. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da pretensão acusatória, com a consequente condenação do Réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do Réu, por falta de provas do roubo e pela licitude da conduta de entrar na residência da vítima. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, pela redução máxima em razão da tentativa e pelo estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15), pelo auto de exibição e apreensão da motocicleta subtraída (fls. 20), pelo auto de reconhecimento pessoal do Réu (fls. 16) e pela prova oral colhida em audiência. A vítima Rafael Rodrigues Tofoli reconheceu o Réu em juízo. Disse que trafegava com seu veículo, estando seu filho no banco do passageiro, quando viu dois homens caminhando mais à frente. Ao verem seu carro, eles entraram a via e começaram a andar e olhar para trás, na direção de seu veículo, obrigando-o a reduzir a velocidade. Quando chegou bem perto deles, quase com o carro parado, eles se separaram e foram cada um para um lado do automóvel. O Réu foi para o lado do passageiro e ficou com a mão na cintura, enquanto o comparsa lhe disse "perdeu, perdeu". Parou o carro, desembarcou com sua arma de fogo em punho, identificou-se como policial militar e mandou que eles levantassem as mãos. Como o Réu não obedeceu e estava com a mão na cintura, realizou um disparo de arma de fogo em direção a ele, que não o atingiu. O comparsa fugiu e o Réu correu. Saiu do local e, logo em seguida, encontrou uma viatura policial, relatando o ocorrido. Voltou ao local dos fatos, onde já havia uma aglomeração de pessoas, vendo quando o Réu saiu preso de dentro de uma casa, reconhecendo-o de imediato.

A vítima Laura Aparecida de Brito Leite disse que saía de casa, quando sua prima, que mora em frente, disse para ter cuidado, pois havia um tiroteio. Ouviu o barulho de apenas um tiro, mas não identificou como tal na hora. Estava com o portão aberto e o Réu chegou, correndo, e entrou em sua casa. Foi atrás dele e mandava que ele saísse, mas ele não saía e dizia que queriam matá-lo. Policiais militares chegaram na sequência e o prenderam. Não viu o momento da revista, nem arma de fogo com o Réu, apenas um celular em suas mãos.

O policial militar Matheus Felipe Iassia de Melo disse que estava em patrulhamento de rotina pelo bairro, quando a vítima os abordou e informou que acabara de ser alvo de uma tentativa de roubo, apontando o local dos fatos. Foram até lá e viram uma aglomeração, sendo que as pessoas diziam que um homem havia invadido uma casa. Entraram na casa, onde morava uma senhora, que estava muito nervosa, e abordaram o Réu no corredor de entrada. Foi seu parceiro quem fez a revista pessoal no Réu, a qual não presenciou. O Réu disse que estava com um conhecido e que a vítima havia disparado contra eles, motivo pelo qual correu e se escondeu na residência da senhora.

O policial militar Willian Carlos Rocha Nunes prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que o simulacro de arma de fogo apreendido com o Réu estava em sua cintura e que ele apresentou diversas versões diferentes dos fatos, contraditórias entre elas.

Em seu interrogatório, o Réu negou a prática dos crimes. Disse que mora em Calmon Viana, mas caminhou cerca de meia hora até o Jardim Monte Cristo, para cortar o cabelo, por ser mais barato. Na volta, parou em um bar, ficou bebendo e jogando sinuca. Encontrou um conhecido, de apelido "Neguinho", e saíram do bar. Estavam na esquina, a dez metros do bar, quando um carro estacionou, um homem armado mandou que parassem e levantassem as mãos, o que fez. Não obstante, esse homem, de dentro do carro, empurrou o filho pequeno e disparou de quatro a cinco vezes em direção a eles. Correu até a casa da senhora, que fica a dez metros do local. A senhora estava no portão e pediu autorização para entrar na casa, o que ela concedeu. A vítima ficou olhando pela janela, com a arma em punho. Ele e a dona da casa ficaram escondidos, muito assustados. A polícia apareceu e o prendeu. Não estava com o simulacro de arma de fogo. Em delegacia, negou a prática do roubo, dizendo que caminhava pela rua com um conhecido e que um homem parou o carro e atirou em direção a eles, o que o fez correr e se esconder na casa de uma mulher. Não soube informar o nome desse conhecido, o endereço do bar onde estaria nem outras informações que pudessem corroborar sua versão (fls. 10).

Assim, não há dúvida que foi o Réu, em conjunto com outro indivíduo não identificado, foi quem tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, o automóvel da vítima, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado tentado, bem como que invadiu e permaneceu na residência da vítima Laura, contra a expressa vontade dele, a caracterizar o crime de violação de domicílio.

O relato da vítima a respeito da dinâmica do roubo é um pouco estranho, como bem destaca a Defesa, sendo que ele poderia ter ido embora com o carro, já que não viu ninguém armado; seria normal acertar o disparo de arma de fogo, pelo treinamento anterior e pequena distância entre ele e os suspeitos; e poderia ter colocado seu filho em segurança sem essa reação ao roubo.

Todavia, esse depoimento não é desprovido de lógica ou coesão, sendo idêntico ao prestado em delegacia, relatando as condutas dos roubadores e os motivos de sua reação. A conduta do policial vítima pode não ter sido a mais adequada, mas não se pode dizer que ele mentiu em juízo ou em delegacia. Tanto é assim que seu depoimento é corroborado pelos prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, que encontraram o Réu dentro da casa da vítima Laura, na posse de um simulacro de arma de fogo – justamente o objeto que a vítima disse ter visto quando o Réu estava na rua, com a mão na cintura.

Já a negativa do Réu é ilógica, não condiz com a versão apresentada em delegacia e vai contra o depoimento da vítima Laura e o laudo pericial do local dos fatos, o que mostra, na realidade, que mente.

Não há lógica em o Réu cumprir, supostamente, a ordem de parada da vítima e, mesmo assim, ser alvo de um disparo de arma de fogo, sem qualquer justificativa. Essa versão, dada em juízo, também não condiz com a versão apresentada em delegacia. Não bastasse, o Réu mente ao dizer que parou na porta da casa da vítima Laura, conversou com ela, pediu autorização para entrar, ela concedeu e, então, entraram em uma casa que ficava a dez metros de onde teria sido alvo de uma injustificada tentativa de homicídio e, só depois de todo esse desenrolar, é que a vítima teria aparecido olhando pela janela, armada. Laura desmente essa falsa versão, que sequer é lógica, já que não haveria tempo hábil para todo esse diálogo quando um suposto homicida está a dez metros de distância de você. Por fim, o laudo pericial do local dos fatos (fls. 130/136) aponta um único disparo de arma de fogo – conforme relata a vítima – e não quatro ou cinco, como diz o Réu, mais um ponto que faz com que seu interrogatório seja desprovido de credibilidade.

Dessa forma, considerando a versão da vítima, a mesma em juízo e perante a Autoridade Policial, a apreensão de um simulacro de arma de fogo na posse do Réu, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante e da vítima Laura, dona da casa invadida pelo Réu, de um lado, e as negativas frágeis e mentirosas do Réu, de outro, a primeira versão resta demonstrada, o que confirma os

fatos narrados na denúncia, levando, assim, à demonstração da materialidade e da autoria delitivas.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

Não há que se falar em licitude da conduta do Réu em entrar e permanecer na residência da vítima Laura, contra a expressa vontade dela, por se sentir ameaçado de morte pela vítima. Isso porque a vítima agia em legítima defesa, repelindo a injusta agressão cometida pelo Réu e seu comparsa, não podendo o Réu, durante a prática do ilícito, cometer outro ilícito com a justificativa de tentar se proteger. Por isso, o precedente mencionado pela Defesa em suas alegações finais não se aplica ao caso concreto, sendo a conduta do Réu no crime de violação de domicílio (art. 150, CP) ilícita.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Em relação ao roubo, está presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), conforme a prova acima, bem como a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, CP), eis que nada foi subtraído da vítima, em razão de circunstâncias alheias à vontade dos roubadores, consistentes na ação da vítima, que estava armada, em reagir à abordagem, impedindo a subtração de bens.

Tendo o Réu, por meio de duas condutas diversas, praticado crimes de diferentes espécies, deve ser reconhecido o concurso material de delitos, na forma do art. 69, CP.

Passo à dosimetria da pena.

Crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP)
No que se refere à pena base, a culpabilidade foi mais grave que o normal, visto que era o Réu quem portava o simulacro de arma de fogo, na tentativa de subtrair um carro ocupado por um homem e uma criança, fatos concretamente bastante graves. Por outro lado, o Réu ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processado criminalmente antes deste fato (fls. 73). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, por ser a culpabilidade muito grave, maior que os bons antecedentes, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não há agravante ou atenuante, motivo pelo qual mantenho a pena base como pena provisória.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, CP, exaspero a pena provisória em 1/3, restando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Na sequência, ante a tentativa, tendo sido percorrido quase todo o iter criminis, reduzo a pena em 1/3, restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Crime de violação de domicílio (art. 150, CP)

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP são as mesmas do primeiro fato, sendo que a culpabilidade nesse caso é mais grave por ser a vítima uma senhora de 59 anos de idade, que ficou muito apavorada com tudo. Por isso, compensam-se a culpabilidade com os antecedentes, razão pela qual fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção.

Não há atenuante, mas presente a agravante do crime cometido para tentar assegurar a impunidade de crime antecedente (art. 61, II, 'b', CP). Por isso, exaspero a pena

base em 1/6, restando a pena provisória em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena provisória fica mantida como pena definitiva.

Concurso de crimes

Na forma dos arts. 69 e 72, CP, as penas devem ser somadas, razão pela qual fixa-se a pena global em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e e 10 (dez) dias multa.

Regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a primariedade e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena de reclusão o regime fechado, eis que a culpabilidade é muito grave; e de detenção o regime aberto.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade e Suspensão Condicional da Pena

Incabível a substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos, pois o crime de roubo majorado tentado foi cometido mediante grave ameaça à pessoa (art. 44, I CP). Ante o quantum da pena aplicado, impossível a sursis (art. 77, caput, CP).

Por outro lado, possível a substituição da pena de detenção por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Valor unitário da pena de multa

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu JULIO CARLOS FREIRE DIAS como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, e do art. 150, CP, tudo na forma do art. 69, CP, às penas de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado; 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade; e 10 (dez) dias multa, pelo mínimo legal.

Considerando que as circunstâncias de fato não se alteraram, bem como as penas aplicadas em concreto, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a respeito.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pelo Réu foi dito que recorre da sentença. Pela Defesa Técnica, foi dito que recorre da sentença. Na sequência, pelo MM. Juiz, foi concedido o prazo de 08 (oito) dias para oferecimento das razões de apelação pela Defesa, que sai, desde já, intimado(a). Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público. NADA MAIS.

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA